

1000745-72.2022.8.26.0169

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Repetição do Indébito

Magistrado: Luciano Siqueira de Pretto

Comarca: Duartina

Foro: Foro de Duartina

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 23/12/2022

... QUE NÃO VINGA. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DE ROUBO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DO BANCO EM PROVAR A INEXISTÊNCIA DE FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE PAGAMENTOS QUE EVITE A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS POR TERCEIROS QUE NÃO O TITULAR DA CONTA. DEVER DE RESSARCIMENTO DO BANCO EM FACE DAS TRANSFERÊNCIAS CONFIGURADO. RECURSO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Duartina

Foro de Duartina

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sete de Setembro nº 486, Duartina - SP - cep 17470-000

1000745-72.2022.8.26.0169 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1000745-72.2022.8.26.0169

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Repetição do Indébito

Requerente:

Vinicius Ferreira Tortorelli

Requerido:

Banco Bradesco

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Siqueira de Pretto

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei n. 9.099/1995.

Fundamento e decido.

I - FUNDAMENTAÇÃO

A despeito da apresentação extemporânea da contestação (v. fls. 42 e 49), o réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo e apresentar documentos necessários à sua defesa. A peça intempestiva pode permanecer nos autos, especialmente por conter matérias de ordem pública, as quais podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido, registro os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em que pese as disposições normativas sobre o portal eletrônico, é válida a citação por diário oficial, por configurar tradicional e idôneo meio para comunicar a Fazenda Pública sobre o feito. Revelia. Desentranhamento de contestação e documentos que não é efeito necessário da intempestividade reconhecida pelo Juízo singular. Importante a manutenção dos autos na forma da lei, em obediência ao princípio da documentação dos atos processuais.

Decisão parcialmente reformada. Recurso provido, tornando definitiva a tutela recursal antes concedida.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2290279-82.2021.8.26.0000; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2022; Data de Registro: 03/02/2022)

DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA E DOS DOCUMENTOS QUE A INSTRUÍRAM - Desentranhamento da contestação que não é efeito automático da revelia - Precedentes - Art. 345, II do CPC que recomenda a manutenção da contestação nos autos - Desentranhamento dos documentos que instruíram a contestação que é incorreto - Réu revel que pode atuar na fase instrutória - Art. 346, parágrafo único, do CPC - Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2190486-39.2022.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2022; Data de Registro: 12/09/2022)

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo autor para desentranhamento da resposta e documentos (fls. 121-123).

Há inequívoco interesse processual da parte autora em questionar a (in)validade das cobranças, porquanto alega não ter celebrado as contratações identificadas na exordial. Rejeito a preliminar.

Esclareço que, no presente caso, a prova documental existente é suficiente para a solução da demanda, conforme fundamentação adiante articulada. Desnecessária perícia, de sorte que a causa não demanda outras provas, tampouco de alta complexidade, circunscrevendo-se na competência do Juizado Especial (art. 3º da Lei n. 9.099/1995).

No mérito, a pretensão inicial é parcialmente procedente.

Cuida-se de ação ajuizada por Vinicius Ferreira Tortorelli em face do Banco Bradesco, sustentando o autor que seu aparelho celular foi furtado em 1º de abril de 2022, oportunidade em que os criminosos realizaram duas transferências bancária via PIX e um empréstimo consignado sem autorização do correntista. Imputa a responsabilidade da instituição financeira por não ter adotado as providências de segurança necessárias para impedir o golpe e requer o reconhecimento da inexigibilidade da dívida, restituição dos valores indevidamente transferidos e indenização por danos morais.

No caso em apreço, o autor registrou boletim de ocorrência, em 05 de abril de 2022, noticiando o furto de seu aparelho celular ocorrido no dia 1º do mesmo mês. Confira-se:

No dia 01/04/2022, furtaram meu aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy s21 Ultra 256 GB, IMEI (...), número (...). O acontecido foi no recinto de exposição na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Além do furto do celular, fizeram o acesso no aplicativo do banco do Bradesco; realizaram duas transferências de PIX no valor de R\$ 2.999,99 em nome Vagner Fiuza da Costa e outra para Aline Caetano da Costa R\$ 2.999,99 e um empréstimo pessoal no valor de R\$ 18.816,85. Cancelei telefone e conta bancária. (fl. 19).

Na mesma data do furto houve a contratação de um empréstimo consignado em nome do autor no valor de R\$ 18.816,85 e duas transferências PIX a terceiros, cada qual no valor de R\$ 2.999,99 (fl. 16).

Não ignoro que a comunicação de furto do aparelho celular foi apresentada após a data da subtração. Cumpre analisar, todavia, se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelas transações.

Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor; constatada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do autor.

Deve-se ponderar ser impossível ou extremamente difícil para a parte autora comprovar que não realizou as transferências ou efetuou a contratação, uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica, pois se trata de prova negativa. Com isso, o ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico é da ré, atraindo para si o ônus probandi.

O banco opera como prestador de serviços e responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à atuação exercida. A instituição financeira não esclareceu as medidas de segurança exigidas do correntista, bem assim se havia formas de assegurar que o autor efetivamente autorizou as transações. A casa bancária não apresentou quaisquer elementos de prova no sentido de que o autor teria fragilizado o sistema de segurança, ônus que lhe incumbia, nos termos art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC.

Tratando-se de relação consumerista, incide responsabilidade objetiva na hipótese de falha da prestação de serviço:

Art. 14. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Quem desempenha tais atividades de risco passa à situação de garante dos serviços oferecidos, sendo certa sua obrigação de atender às normas de segurança e técnicas pertinentes àquela atividade.

A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.199.782 - PR, firmou, para os efeitos do art. 543 - C do CPC/1973, a seguinte tese: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos., porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizado como fortuito interno'.

No caso, verifica-se dos extratos da conta corrente do autor (fls. 32-35) que as transações questionadas, diante da quantidade e de seus altos valores (mais de R\$ 20.000,00 no mesmo dia), destoam do perfil do correntista, e a requerida não comprovou ter o autor contribuído decisivamente para que o evento danoso tivesse ocorrido. Ademais, para empréstimos e transações PIX de elevado valor é exigível da instituição financeira a adoção de limites diários razoáveis, circunstância não observada no caso concreto.

Inexiste, portanto, lastro probatório a garantir a lidimidade da contratação e das transferências bancárias. A esse respeito, registro os seguintes julgados:

"CELULAR FURTADO. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS, VIA PIX, REALIZADAS PELO APLICATIVO DO CELULAR. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO FURTO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DO FORNECEDOR EM PROVAR A INEXISTÊNCIA DE FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE PAGAMENTOS QUE EVITE A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS POR TERCEIROS QUE NÃO O TITULAR DA CONTA. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Falha na prestação do serviço consistente na falta de segurança do aplicativo de celular para realização de transferências. 2. Ressarcimento a que faz jus o consumidor prejudicado pela falha

do aplicativo, a despeito da demora em comunicar o furto. 3. Danos morais não configurados. 3. Recurso inominado que se conhece e ao qual se dá parcial provimento, nos termos da fundamentação."

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1009599-63.2021.8.26.0016; Relator (a): Clarissa Rodrigues Alves; Órgão Julgador: Sétima Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 12/08/2022; Data de Registro: 12/08/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA. furto de celular e transferências indevidas VIA PIX, ALÉM DE EMPRÉSTIMOS realizados em sequência AO EVENTO CRIMINOSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR OS RÉUS A RESTITUIR AO AUTOR OS VALORES TRANSFERIDOS/EMPRESTADOS INDEVIDAMENTE. APELO DO AUTOR BUSCANDO DANOS MORAIS. SITUAÇÃO VIVIDA PELO APELANTE QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO, DIANTE DA RESISTÊNCIA EM SANAR O INFORTÚNIO CONSUMADO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, OCASIONANDO SUBSTANCIAL DESGASTE AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R\$ 5.000,00. PRECENTES DESTA E. CÂMARA. INSURGÊNCIA DO BANCO C6 PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SOB ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA QUE NÃO VINGA. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DE ROUBO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DO BANCO EM PROVAR A INEXISTÊNCIA DE FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE PAGAMENTOS QUE EVITE A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS POR TERCEIROS QUE NÃO O TITULAR DA CONTA. DEVER DE RESSARCIMENTO DO BANCO EM FACE DAS TRANSFERÊNCIAS CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. APELO DO BANCO ITAÚ PARA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE QUANTO AO RESSARCIMENTO DE TRANSAÇÕES REALIZADAS APÓS O ROUBO DO CELULAR, POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO QUE NÃO VINGA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM GARANTIR A SEGURANÇA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONIBILIZADOS AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. NESTE ASPECTO, SENTENÇA MANTIDA E RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1087927-46.2021.8.26.0100; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2022; Data de Registro: 29/09/2022)

Os danos materiais correspondem ao valor que a parte autora efetivamente perdeu; assim deverá o banco restituir à correntista o valor integral das transferências via PIX e dos descontos dos empréstimos.

Por outro lado, entendo evidenciado o dano moral, diante dos inúmeros transtornos ocasionados à requerente (demora na solução do problema, negativação de seu nome, tentativas infrutíferas de solução administrativa e desvio de tempo útil), superando o dissabor cotidiano. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor e a extensão do dano, fixo a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais. Em abono, registro o entendimento jurisprudencial:

Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - telefonia. Incontroversa ilegitimidade da restrição cadastral. Dano imaterial evidenciado. Pretensão da demandante voltada à majoração do volume indenizatório, ao lado da alteração do termo inicial de fluência dos juros moratórios para a data do evento danoso. Reparatória mantida em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Juros de mora incidentes a partir do evento danoso - Súmula n. 54 do e. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1108008-89.2016.8.26.0100; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2018; Data de Registro: 18/07/2018)

II - DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, e o faço para, confirmada a tutela de urgência (fls. 36-38):

(1) declarar a inexigibilidade do contrato de empréstimo no valor de R\$ 18.816,85 (fl. 16), com a consequente restituição ao autor das parcelas debitadas, com correção desde o pagamento e juros de 1% ao mês a contar da citação;

(2) condenar o réu ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo autor, em valor correspondente as transferências por PIX que não foram reconhecidas e que estão noticiadas na inicial (fl. 16), incidindo correção desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês contados da citação; e

(3) condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos morais reconhecidos nesta sentença no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Esse montante deverá ser corrigido pela tabela de atualização do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde este arbitramento (conforme súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês que fluem a partir da citação.

Deixo de condenar a parte vencida nas verbas de sucumbência, diante do que dispõe o artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, libere-se o depósito de fl. 29 em favor da instituição financeira requerida.

Tudo concluído, e feitas as anotações de estilo, archive-se.

P.I.C.

Duartina, 23 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA